

役員退職金（過大）に関する意見書（札幌）

役員退職金の過大性認定をめぐり、功績倍率法の適用と比較法人の選定を争った意見書。

【年度】－

【税目】法人税

【手続】意見書

【事件番号】－

【出典】－

【公開用編集】公開用に編集し、必要に応じて匿名化（黒塗り）しています。本文は2ページ目から始まります。

意 見 書

立命館大学法学部教授

三木義一

一 本意見書は、札幌高等裁判所**号法人税更正処分等取消請求事件（控訴人・株式会社とんでん、被控訴人・札幌北税務署長）につき、控訴人の依頼に基づき、原審判断の誤り及び本件処分の違法性について、当職の所見をとりまとめたものである。

二 本件の争点

本件の争点は、被控訴人が平成六年一二月二二日付で行った更正処分（以下、本件更正処分という）の合法性であるが、その中心は過大役員退職金額の判定に際して用いられた類似法人の類似性である。というのは、原審が認容した比較法人の類似性は法が要求している類似性の要件を満たしているとはいえないからである。

周知のように、法人税法三六条は、「内国法人が、各事業年度において、その退職した役員に対して支給する退職給与の額のうち、当該事業年度において、・・・損金経理をした金額で不相当に高額な部分の金額として、政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない」と規定し、右の不相当に高額な部分の金額の意義について、同法施行令七二条が「内国法人が各事業年度において、その退職した役員に対して支給した退職給与の額が、当該役員のその内国法人の業務に従事した期間、その退職の事情、その内国法人と同種の事業を営む法人で、その事業規模が類似するものの役員に対する退職給与の支給の状況等に照らし、その退職した役員に対する退職給与として相当であると認められる金額を越える場合におけるその越える部分の金額とする」と定めている。

ここで留意されねばならないのは、法は他の法人を比較対象とするときは、業種の同種性と規模の類似性を要求しており、同種・同規模という二つの要素の総合判断により類似法人を判定し、当該企業の役員退職金の実績等に基づいて相当性を判断することを命じているということである。この二つの要素がほぼ同一であれば、個々の法人に存する特殊性は類似法人の数値の平均化の中に反映されるとも解されるからである。しかし、個々の法人の特殊事情を同種性と同規模性の中に吸収するためには、この二つの類似性が相当合理的なものでなければならない。仮に二つの要素の一つに本来要求される類似性が薄い場合には、他の要素の類似性を高めて総合的に見て合理的なものにしなければならないのであり、従来の裁判例も類似性の総合判断過程においてこの点の配慮をしてきているのである。

例えば、名古屋高裁平成四年六月一八日判決（税務訴訟資料一八九号七二七頁）は業種の類似性につき「業種業態が全く同一であることを要するものではなく、判定法人との間で退職給与の額の水準が同程度であると考えられる範囲内のものであれば足りるというべきである」とした反面、事業規模のところでは「比較法人四社の（一）過去三年間の売上金額、

(二) 同所得金額及び(三) 役員退職事業年度直前の事業年度の総資産価額についてそれぞれ原告を一〇〇として事業規模を対比すると、別表4記載のとおり、原告の事業規模対比率合計三〇〇に対し、比較法人のそれは最高が五八四・八、最小が二九二・三である」企業を選択しているのであり、規模の点で言えば、原告よりやや高めの法人を選定し、その平均値を採用し、業種面での類似性の薄さを調整しているのである。

本件処分は法が要求しているこのような同種・同規模の類似法人との比較の趣旨をはき違え、同種性及び同規模性双方の要件を緩やかに解し、その結果、原審においてさえ、多くの比較法人の類似性が否定されてしまうような杜撰な課税処分だったのである。

三 従来の裁判例と原審の判断基準の矛盾

被控訴人は、パン製造業者である控訴人の類似法人として日本標準産業分類の中分類の中から主として水産加工業者を中心に選定し、その同種性の要件をかなり緩和した上で、質的経営規模についても、控訴人の経営規模に比して著しく低い小規模業者のみを抽出し、その平均値を役員退職金の相当額とした。原審で、原告準備書面及び筆者の意見書は、この数字がいかに不合理かを具体的数字で示し、資本金、平均売上金額、総資産額、純資産額、平均所得金額について原告の指数を一〇〇とした場合の類似業者の平均数値は資本金が二九・八、平均売上金額四一・九、総資産額二四・五、純資産額五七・五、平均所得金額一四・一であり、これらを平均すると三三・六にすぎないことを明らかにした(平成一〇年五月八日付原告準備書面添付の別表九及び一〇参照)。

さらに、筆者の原審意見書では、前述の①名古屋高裁平成四年六月一八日判決(税務訴訟資料一八九号七二七頁)、②浦和地裁平成三年九月三〇日判決(税務訴訟資料第一八六号七〇七頁)③広島高裁岡山支部平成四年三月三十一日判決(税務訴訟資料第一八八号一一二八頁、④高松地裁平成五年六月二九日判決(税務訴訟資料第一九五号七〇九頁)⑤岐阜地裁平成二年一二月二六日判決(税資一八一号一一〇四頁)、の各裁判例を具体的素材に、従来の裁判例では原告より規模の小さい業者だけを集めてその平均値を相当額と認定した事例はないこと、原告より事業規模の大きな比較法人も交えて類似性の不確定性からくる不利益を調整してきたことを指摘してきた。

原審は、控訴人のこうした具体的・実証的な指摘を受け、被控訴人の選定した比較法人の類似性の多くに疑問を投げかけた。すなわち、「平均功績倍率を算出するための比較法人は、当該法人とその業種、事業規模、退職役員の当該法人における地位、退職の事情等において十分に類似したものでなければならない」とし、更正処分段階で抽出された比較法人について「原告の本件事業年度における売上金額及び申告所得金額と右4法人の当該役員に対する退職給与支給事業年度における売上金額及び申告所得金額とを比較検討すると、このうち、A社は、申告所得金額は原告の約0.56倍と原告に近似するものの、売上金額は原告の約3.26倍と原告に比べて事業規模が著しく大きく、B社、C社及びD社は、売上金額

はいずれも原告の10分の1から10分の3までの間であり、また、申告所得金額はいずれも原告の10分の1に満たないものであって、原告と比してその事業規模が著しく小さく、いずれも原告と類似しているとはいえないから、比較法人としての適格を有しているということとはできない。したがって、本件処分に用いられた4法人のうち比較法人としての適格を有するものはないということになる」とのべ、その類似性を否定した。

さらに、被控訴人が訴訟段階で提出した比較法人7社のうち、「A社は、そのいずれもが原告の10分の3に満たず、B社は、資本金額は原告の約0.64倍と原告に近似するものの、その余はいずれも原告の10分の2以下であり、E社は、純資産価額が原告の約0.44倍、その余はいずれも原告の10分の2に満たず、G社も、売上金額が原告の約0.35倍、その余はいずれも原告の10分の3に満たないものであって、いずれも原告に比してその事業規模において著しく小さく、原告と類似しているとはいえないから、比較法人としての適格を有しているということとはできない」として、やはりその類似性を否定した。これらの判断は従来の裁判例で類似と判断された基準に相応する判断を示していた。

しかし、残りの3社につき、次のような相当強引な判断を下してしまった。「C社は、申告所得金額は原告の約0.05倍、総資産価額は原告の約0.35倍であるが、売上金額は原告の約0.50倍、純資産価額は原告の約0.75倍、資本金額は原告の約0.65倍と原告に近似し、D社は、総資産価額は原告の約0.39倍、資本金額は原告の約0.16倍であるが、売上金額は原告の約0.92倍、申告所得金額は原告の約0.56倍、純資産価額は原告の約2.06倍と原告に近似し、F社は、申告所得金額は原告の約0.17倍、純資産価額は原告の約0.13倍、資本金額は原告の約0.33倍であるが、売上金額は原告の約0.75倍、総資産価額は原告の約0.54倍と原告と近似している。そして、退職給与の額の相当性を判定するに当たって対照すべき比較法人の類似性を検討するについては、これらの事業規模の指標のうち、申告所得金額及び資本金額を軽視し得ないとはいえ、検討の目的に照らし、その法人の事業規模の実態をより直截に把握することができると考えられる売上金額及び総資産価額ないし純資産価額を重視すべきであると解するのが相当であるところ、これによれば、C社、D社及びF社は、いずれもその事業規模において原告と類似しているといえることができる。」

比較法人の類似性を判断する場合に、事業規模の類似性は確かに重要な要素であるが、仮に原審がいうように売上金額及び総資産価額ないし純資産価額のみを重視したとしても、C社は0.53、D社は1.1、F社は0.47であり、しかも他の要素も加味すればそれぞれC社0.46、D社0.81、F社0.38にすぎないのである。この中で、かろうじて規模の類似性を保ちうるのはD社のみである。原審は、D社のみを類似法人とすると実質的に類似業者最高功績倍率が基準になってしまうことを避けるために強引にC社、F社も類似法人に加えたが、控訴人の規模の半分に満たない企業を類似に加えるのは類似性の判断を誤っている。前述のように、法は業種の類似性と規模の類似性の二つを要求しているので

あり、仮に、業種の類似性を薄めて比較法人を抽出せざるを得ないときは、規模の類似性で控訴人の業種面での不利益を調整する必要があるのであり、本件の場合であれば、原審が類似性を否定した更正処分段階のA社の方が相対的に合理性があったのである。かりに、D社と更正処分段階のA社を類似法人とすると平均功績倍率は4.35となり、本件処分は少なくとも功績倍率4.35を下回る倍率で否認した額は取り消されねばならなかったのである。

五 最高功績倍率と原審判断の誤り

原審は平均功績倍率の矛盾について、次のように反論し、最高功績倍率は採用できないと判示している。「平均功績倍率法は、比較法人の退職給与のうちに、本来否認すべきであったのに実際には否認しなかったものがあり得ることを前提とするものであるところ（仮に、比較法人の退職給与がすべて適正な額の範囲内であることを前提とするならば、最高功績倍率法を用いるしかない。）、過去に本来否認すべきであったのに実際には否認しなかった事例が存在するからといって、否認すべきものを発見したときにこれを否認することを妨げる理由は存在しないから、原告の右主張は採用することができない。」

要するに、課税庁が提出した比較法人の資料には本来否認されるべきものが含まれている可能性があるので、その最高値ではなく、平均値を採用するというのである。しかし、本来否認される可能性があるため最高値を採用できない資料であるならば、なぜ、その平均値を採用することができるのか、論理的に全く説明できない論拠である。なぜなら、本来否認すべき可能性がある資料であれば、すべての資料にその可能性が含まれており、従ってその平均値も本来課税されるべき基準を見いだすための合理的基準にはなりえないからである。これは論理的にきわめて初歩的なことであろう。しかも、提出された資料は裁判所の判断時は更正処分の除斥期間が経過しているもので、少なくとも税法的には確定した申告額である。これらのうち、原告より小規模の比較法人の功績倍率に原告よりも高いものがあるのに、原告がそれらの平均値でなければならない合理性をどのように説明するのかも理解に苦しむ。しかも、課税庁の更正処分段階の功績倍率と比較法人を対照してみれば容易に理解できるように、課税庁自身更正処分段階では比較法人の最高功績倍率で処分しているのである。これを裁判所が訴訟段階でどうして控訴人により不利な平均功績倍率でその合理性を判断しうるのかも疑問である。

要するに、本件の場合、仮に類似業者の功績倍率を用いるのであれば、少なくとも最高功績倍率で判断すべきであり、本件の場合にはD社の4.8を下回る基準で行った更正処分は取り消されるべきである。

六 まとめ

以上述べてきたように、本件では課税庁が抽出した比較法人一一社のうち8社については、原審においてもその類似性を否定せざる得ない杜撰なものであり、原審が類似性を認定した残りの三社については方が要求している類似性の要件を満たしていない。その意味で更正処分自体を取り消すべきであると思われるが、仮に、類似性を控訴人の不利益への配慮をしつつ、類似性の要件を緩和した場合は、D社の4.8を功績倍率の基準とすべきであるし、また、仮に平均功績倍率を採用するのであれば、少なくともD社と更正処分段階のA社の平均値である4.35を基準と判断せざる得ないと思われる。

各国の税制では役員の利益処分と経費性の関係につき、その相当性判断に慎重に対処しており、ドイツでは規模の類似性を重視して比較法人と対比しているが、課税庁の資料ではなく、第三者の専門研究所の資料がよく用いられる。わが国の場合、判断資料を課税庁が作成抽出し、その枠内で裁判所が判断するシステムが作用されている。ドイツ等と比較すると相当に公正性を欠く方法であり、裁判所はこのような問題を納税者側に有利な事情も加味することによって調整し、裁判所の判断の公正らしさを担保すべきであると思われる。

平成一二年二月一八日

住所 滋賀県大津市仰木の里六一三一一五

氏名 三 木 義 一

札幌高等裁判所*** 御中

七 意見書作成者の略歴及び主要著書

1 略歴

昭和二五年生まれ

昭和四八年 三月 中央大学法学部卒業

昭和五〇年 三月 一橋大学大学院法学研究科公法専攻修士課程修了

昭和五〇年一一月 同博士課程中退・日本大学法学部助手

昭和五五年 四月 静岡大学人文学部法学科専任講師

昭和五五年一〇月 同 助教授

平成 四年 四月 東京大学社会科学研究所助教授併任（五年三月まで）

平成 五年 三月 法学博士（一橋大学）

平成 五年 四月 静岡大学人文学部法学科教授

平成 六年 四月 立命館大学法学部教授 現在に至る

（なお、平成一〇年四月～一〇月 ミュンスター財政裁判所客員裁判官）

2 主要著書

有斐閣『地方自治法の論点』（共著）

有斐閣『うまい酒と酒税法』（編・共著）

ぎょうせい『租税手続法活用事典』（平成元年度日税連研究奨励賞授賞）

青木書店『シミュレーション税制改革』（共著）

法律文化社『現代税法講義』（共著）

青木書店『消費税の研究』（共著）

勁草書房『現代税法と人権』

日本住宅総合センター『ドイツの住宅税制』（編・著）

信山社『受益者負担制度の法的研究』（日本不動産学会著作書・東京市政調査会
藤田賞受賞）

勁草書房『争点相続税法』（編・著）

ぎょうせい『逆転裁決精選50』（編・著）

その他、学術論文、等多数。